

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1320/2530	นางเอื้อน นิพัฒน์ศิริผลฯ	โจทก์
	นางสาวงค์ วีระพล	ผู้ร้อง
	นางสาวงค์ วีระพล กับพวก	จำเลย
	นางสาวงค์ วีระพล ผู้ร้อง	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า ผู้ร้องฎีกา มีทางชนะคดี โปรดมีคำสั่งให้งดการบังคับคดีไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน ฯลฯ (อันดับ 92)

สืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับยึดที่ดิน 2 แปลงของจำเลยที่ 1 เพื่อ
ขายทอดตลาด ผู้ร้องยื่นคำร้องและแก้ไขเพิ่มเติมคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นบุคคลคนเดียว
กับจำเลยที่ 1 แต่ที่ดินดังกล่าวเป็นสินส่วนตัวของผู้ร้องโดยได้ซื้อมาก่อนที่จด
ทะเบียนสมรสกับนายสำราญ วีระพล ผู้ตาย ขอให้ศาลสั่งปล่อยทรัพย์สินที่ยึด

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 82,83)

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทระหว่างอุทธรณ์
(อันดับ 75)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ให้งดการขายทอดตลาดหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทไว้ในระหว่าง
ฎีกา

พิจารณาแล้ว ให้งดการขายทอดตลาดหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทไว้ในระหว่าง
ฎีกา

(ชวลิต นราลัย-อภินัย ปุษปาคม-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>